LEI MUNICIPAL Nº 7.077, DE 31 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, Fundo Municipal do Esporte, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Betim, por seus representantes, aprovou e eu, 1º VICE-PRESIDENTE, promulgo a seguinte Lei:

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO ESPORTE DE BETIM

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, através da criação do Fundo Municipal do Esporte de Betim.

Art. 2º São objetivos do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações esportivas.

Art. 3º Os recursos destinados ao Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, serão constituídos por recursos financeiros oriundos da transferência do Poder Executivo de no mínimo 1% (um por cento) e no máximo 2% (dois por cento) da soma da receita de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, apurados no exercício anterior.

Art. 4º A aplicação dos recursos se destinará ao apoio à realização de projetos esportivos, a serem concedidos às pessoas físicas e jurídicas, residentes ou sediadas no Município de Betim há pelo menos 02 (dois) anos, através de:

I - criação ou apoio a projetos e eventos esportivos nas diferentes modalidades, incluindo modalidades não populares, esportes radicais, de aventura, de natureza, esporte adaptado e tradicional para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência;

II - financiamento de projetos de criação de escolinhas de iniciação esportiva;

III - uso dos equipamentos, serviços e materiais de consumo públicos e/ou privados adquiridos e/ou contratados pelo Município;

IV - apoio à realização de palestras, oficinas e **workshops** que tenham como objetivo a troca de experiências e conhecimentos de novas técnicas esportivas;

V - requalificação de equipamento esportivo da administração direta municipal.

Art. 5º O Secretário Municipal de Esportes e o Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, Gestão, Orçamento e Obras Públicas – SEFPLAGOP, anunciarão anualmente, no mês de janeiro, os valores destinados ao Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Esportes publicará, juntamente com a Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos, anualmente, no primeiro trimestre de cada ano, o edital estabelecendo as regras, documentos e critérios necessários para apresentação de projetos

visando a obtenção dos recursos disponibilizados pelo Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim.

Art. 6º Nenhum recurso do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim poderá ser movimentado, sem a expressa autorização do Secretário Municipal de Esportes.

Art. 7º O Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim apoiará em até 100% (cem por cento) do custo total de cada projeto, para todos aqueles que apresentarem contrapartida social, respeitando o seu limite mínimo definido em edital.

Art. 8º Para obtenção de financiamento de projetos com recursos do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, os interessados deverão:

I - apresentar projeto à Secretaria Municipal de Esportes, explicitando objetivos, justificativas e recursos financeiros e humanos, que serão necessários para fixação do valor do incentivo esportivo;

II - apresentar projeto que contemple atividades físicas e esportivas que deverão ser ministradas obrigatoriamente por profissionais de Educação Física ou provisionado com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF);

III - apresentar projeto esportivo relacionado à produção esportiva- social, formação de público, formação de novos atletas, promoção e resgate dos espaços públicos e valorização do esporte na Cidade.

Art. 9º Os projetos serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Esportes à Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos – CAPE, à qual caberá definir os projetos selecionados a serem financiados, a partir dos seguintes critérios:

I - interesse público e desportivo;

II - atendimento à legislação vigente;

III - qualidade do projeto apresentado e capacidade do proponente e sua equipe para realização do mesmo;

IV - compatibilidade dos custos apresentados com a realidade financeira do município;

V - a contrapartida deverá ser social, onde o proponente oferece espaço para a população carente participar;

VI - 20% (vinte por cento) dos projetos aprovados anualmente deverão ser destinados exclusivamente às atividades para pessoas com deficiência;

VII - 10% (dez por cento) dos projetos aprovados deverão ser destinados exclusivamente às atividades desportivas dos idosos.

Art. 10. Não poderão concorrer ao Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim os projetos que prevejam:

I - pagamento de salários a atletas e/ou remuneração a entidades de administração ou de práticas desportivas de qualquer modalidade;

II - eventos promovidos por escolas, colégios, academias e similares com cobrança de ingressos e/ou mensalidades;

III - palestras, oficinas e cursos de temas não relacionados diretamente com atividades desportivas;

IV - despesas de manutenção e organização de equipes de alto rendimento;

V - aquisição de espaços publicitários em qualquer meio de comunicação;

VI - projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à raça, cor, sexo e religião.

Art. 11. É vedada a participação como representante do projeto, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, que tenham débitos com o Município, sendo obrigatória a juntada de Certidão Negativa de Débitos Municipal do proponente quando da apresentação do projeto e quando do recebimento do recurso financeiro.

Art. 12. Toda transferência ou movimentação de recursos relativos ao projeto esportivo será feita por meio da conta bancária vinculada, aberta pelo proponente exclusivamente para os fins previstos nesta Lei, em estabelecimento bancário credenciado pela Prefeitura Municipal de Betim.

Art. 13. Os responsáveis pelo projeto deverão comprovar junto à Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos - CAPE a aplicação dos recursos repassados, no prazo estabelecido em edital, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado, ficando sujeito ao pagamento do valor de incentivo respectivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, acrescido de 10% (dez por cento), ficando ele ainda excluído da participação de quaisquer projetos esportivos abrangidos por esta Lei por 08 (oito) anos, sem prejuízo das penalidades criminais e cíveis cabíveis.

§ 1º Todos os projetos aprovados, e que fizerem uso dos recursos repassados, deverão apresentar suas respectivas prestações de contas à Secretaria Municipal de Esportes, as quais serão processadas por meio de formulário próprio, na forma e local a serem definidos em edital.

§ 2º A análise e avaliação da prestação de contas serão realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes, conjuntamente com a Secretaria Adjunta da Fazenda, sendo posteriormente enviada à Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos – CAPE.

DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE – FME

Art. 14. Fica criado, dentro do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, o Fundo Municipal do Esporte - FME, de natureza contábil-financeira, com personalidade jurídica e de duração indeterminada, com o objetivo de gerir a fiscalização, o planejamento e a execução dos recursos destinados a este programa, conforme disposto no artigo 3º da presente Lei.

Art. 15. O FME será administrado pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer - COMEL, com a incumbência de acompanhar as atividades fomentadas, podendo sugerir alterações, bem como outras iniciativas a serem propostas.

Art. 16. Constituem receitas do Fundo Municipal do Esporte:

I - as dotações orçamentárias;

II - as subvenções, as contribuições, as transferências dos governos federal e estadual e a participação do município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de esportes;

III - as doações públicas e privadas;

IV - o resultado da aplicação dos seus recursos;

V - os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas de capacitação, fomento, incentivo e desenvolvimento de esportes;

VI - recursos financeiros oriundos da transferência do Poder Executivo de no mínimo 1% (um por cento) e no máximo 2% (dois por cento) da soma da receita de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, apurados no exercício anterior;

VII - outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 17. As aplicações do Fundo Municipal do Esporte far-se-ão em:

I - financiamento total ou parcial de programas de capacitação, fomento, incentivo e desenvolvimento de esportes amador;

II - aquisição de material permanente ou outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas sociais de incentivo ao esporte;

III - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados aos esportes;

IV - atendimento de outras despesas de caráter urgente e inadiáveis, necessárias à execução das ações para os esportes.

Art. 18. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir Unidade Orçamentária específica, no âmbito do orçamento da Secretaria Municipal de Esportes, em programa de trabalho próprio, e as naturezas da despesa destinadas a alocar os recursos próprios do Fundo Municipal do Esporte e a permitir a execução orçamentária da despesa, nas fontes de recursos correspondentes.

Parágrafo único. A codificação institucional, programática e orçamentária de que trata o **caput** deste artigo entrará em vigor no exercício seguinte a aprovação desta Lei.

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS - CAPE

Art. 19. Fica autorizada a criação da Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos - CAPE, para análise dos projetos do Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim.

Art. 20. A comissão será composta por 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) suplentes, devendo o suplente atuar somente na falta do titular, com a seguinte composição:

I - 04 (quatro) indicados pela Secretaria Municipal de Esportes (dois titulares e dois suplentes);

II - (quatro) indicados pelo Conselho Municipal de Esportes (dois titulares e dois suplentes);

III - 02 (dois) indicados pela Câmara Municipal de Betim (um titular e um suplente);

IV - 02 (dois) indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (um titular e um suplente);

V - 02 (dois) indicados pela Secretaria Municipal de Educação (um titular e um suplente);

VI - 04 (quatro) representantes da sociedade civil (dois titulares e dois suplentes).

Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil serão definidos através de assembleia de eleição, que será regulamentada por decreto.

Art. 21. O Presidente e o Secretário da Comissão deverão ser os membros indicados pela Secretaria Municipal de Esportes e o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, respectivamente.

Art. 22. A CAPE terá a função de avaliar e selecionar os projetos a serem fomentados, bem como fixar os valores máximos do apoio financeiro, os quais serão atribuídos a cada projeto esportivo, bem como elaborar editais e outros instrumentos necessários para a execução desta Lei.

§ 1º Os componentes da CAPE deverão ser pessoas de comprovada idoneidade, os quais terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos subsequentemente por até mais 01(um) período igual ao do mandato original:

I - no caso de qualquer dos membros faltarem a 03 (três) convocações, deverão a Secretaria Municipal de Esportes e o Conselho Municipal de Esportes, indicarem o nome a ser substituído;

II - só serão válidas as deliberações feitas pela maioria absoluta dos membros que compõe a comissão.

§ 2º Fica expressamente vedado aos membros da Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos – CAPE o desenvolvimento de atividades de empreendedor ou prestador de serviço técnico.

§ 3º Fica vedada a participação, como empreendedor, em projetos esportivos, no Programa Municipal de Fomento ao Esporte de Betim, as pessoas jurídicas em que participem ou gerenciem, os sócios, as suas coligadas ou controladas, os seus cônjuges e os parentes de até o primeiro grau, enquanto durarem os seus mandatos, os servidores públicos ou comissionados da Prefeitura Municipal de Betim, desde que nomeados e trabalhando no exercício do edital.

Art. 23. É obrigatória a referência explícita à Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria Municipal de Esportes e ao Programa de Fomento ao Esporte de Betim nos produtos resultantes dos projetos incentivados, bem como em quaisquer atividades e materiais relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Betim e Secretaria Municipal de Esportes.

Art. 24. Caberá ao Poder Executivo Municipal a regulamentação da presente Lei.

Câmara Municipal de Betim, 31 de maio de 2021.

CLAUDIO FERNANDES
1º Vice-Presidente da Câmara Municipal

(Originária do Substitutivo 01 ao Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria do Vereador Eduardo Lucio Assimos Braga – Dudu Braga)

Este texto não substitui o publicado no Órgão Oficial de Betim nº 2412, de 4/6/2022.